

1.1. EL USO COMPARTIDO DE LAS VÍAS PÚBLICAS

1. LA VÍA, UN ESPACIO DE CONVIVENCIA Y RESPETO

La vía pública es el espacio por el que se desplazan los conductores, peatones y animales. Para que estos desplazamientos puedan desarrollarse con la máxima seguridad, es necesaria la **colaboración entre todos los usuarios**, lo que significa que deben aplicar **los siguientes principios y valores de convivencia y respeto**:

• No molestar

- Se molesta **incumpliendo** las **normas** de circulación, **faltando a la cortesía**, a la **educación cívica o vial**, y a la **consideración** con los demás. Por ello, además de respetar las normas y señales, debemos ser **solidarios, educados y respetuosos** con los demás.



Aunque el vehículo sea tuyo, estás en un lugar que es de todos.

• No sorprender

- No** se debe sorprender a los demás usuarios con **maniobras** súbitas y **sin** previo **aviso**. Antes de iniciarlas, además de **comprobar** que con ellas no se crean riesgos ni molestias, se debe avisar a los demás con suficiente antelación.



Todos necesitamos tiempo para reaccionar.

• Advertir

- Además de advertir a los demás usuarios acerca de las maniobras que pretenda realizar, es necesario que se realice **con tiempo suficiente y de la forma adecuada**, para no sorprenderles y darles tiempo a tomar decisiones y reaccionar.



Señalar una maniobra no da derecho a realizarla

• Comprender

- Un buen conductor, además de comprender las advertencias que realizan los demás, debe comprender y **disculpar** los **errores ajenos**, sin que sirvan para justificar los suyos o para adoptar un comportamiento agresivo.



Todos nos equivocamos y esperamos que los demás sean tolerantes con nosotros.

2. NORMAS GENERALES DE COMPORTAMIENTO

Los usuarios de la vía están obligados a comportarse de forma que **no entorpezcan** indebidamente la circulación, **ni causen peligros, perjuicios o molestias innecesarias a las personas** o daños a los bienes o al medioambiente. Además, tienen **prohibido** arrojar, depositar o abandonar sobre la vía o en sus inmediaciones, objetos o materias que puedan:

- **Producir incendios o contaminación** (colillas, cristal, aceite, combustible, etc.).
- **Poner en peligro la seguridad** de los demás usuarios (lavar el vehículo en la vía, tirar por la ventana cáscaras de pipas, etc.).
- **Entorpecer o hacer peligrosa la circulación**, la parada o el estacionamiento.
- **Deteriorar la vía** o sus instalaciones, o producir en la misma o en sus inmediaciones efectos que **modifiquen las condiciones apropiadas** para circular, parar o estacionar.

Salvo por causa justificada, **nadie debe** instalar, retirar, trasladar, ocultar o **modificar la señalización de una vía** sin permiso del titular de la misma o, en su caso, de la autoridad encargada de la regulación, ordenación y gestión del tráfico o de la responsable de las instalaciones.

Está prohibido modificar **el contenido de las señales** o colocar placas, carteles, marcas u otros objetos que puedan inducir a confusión, reducir su visibilidad o su eficacia, deslumbrar a los usuarios de la vía o distraer su atención.

Los usuarios que creen algún obstáculo o peligro sobre la vía deberán retirarlo lo antes posible, adoptando entre tanto las medidas necesarias para que pueda ser advertido por los demás y para que no dificulte la circulación.

Los resaltes en los pasos para peatones, no se consideran obstáculos en la calzada, siempre que se garantice la seguridad de los usuarios y especialmente de los ciclistas.

Además, los conductores están obligados a:

- Estar en todo momento en condiciones de **controlar su vehículo o animal**. Al aproximarse a otros usuarios, deberán **adoptar las precauciones necesarias**, especialmente con **niños, ancianos, invidentes y personas con problemas de movilidad o manifiestamente impedidas**.
- **Colaborar en las pruebas de detección de emisiones** de ruidos o de gases contaminantes del vehículo que conduce.



- **Conducir con la precaución necesaria** para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro a los ocupantes del vehículo y al resto de usuarios. Queda terminantemente prohibido conducir de modo negligente o temerario.
- Mantener su propia **libertad de movimientos**, el campo necesario de **visión** (180° con el parabrisas seco y limpio) y la **atención permanente a la conducción**, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar especialmente de **mantener la posición adecuada** y que la mantengan el resto de los **pasajeros**, y la adecuada **colocación de los objetos o animales** transportados para que **no haya interferencia** entre el conductor y cualquiera de ellos.

Se considera **incompatible con la obligatoria atención permanente a la conducción** el uso por el conductor con el vehículo en movimiento de dispositivos tales como **pantallas con acceso a internet**, monitores de **televisión y reproductores de video o DVD**. Se exceptúan, a estos efectos, el uso de monitores que estén a la vista del conductor y cuya utilización sea necesaria para la visión de acceso o bajada de peatones o para la visión en vehículos con cámara de maniobras traseras, así como el dispositivo GPS (el conductor **no podrá manipular el GPS** mientras el vehículo esté en movimiento).

- **Al repostar combustible**, se deberá **parar el motor**, cortar el contacto, apagar las luces, los **sistemas eléctricos** como la radio y los dispositivos **emisores de radiación electromagnética** como los teléfonos móviles.
- El conductor deberá **verificar que las placas de matrícula** del vehículo **no presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación**.

Los conductores tienen prohibido...

- Conducir utilizando cualquier tipo de **casco de audio o auricular** conectado a aparatos receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que disminuyan la atención permanente a la conducción, **excepto** durante la realización de las **pruebas de aptitud en circuito abierto** para la obtención del permiso de conducción.
- Conducir utilizando dispositivos de **telefonía móvil** (manualmente, **sujetándolo con la mano** o manteniéndolo **ajustado entre el casco y la cabeza** del usuario), **navegadores** o cualquier otro medio o sistema de comunicación, **excepto** cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar **sin emplear las manos** ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares.



No se considerará dentro de la prohibición, la utilización de **dispositivos inalámbricos certificados u homologados** para la utilización en el casco de protección de los conductores de **motocicletas y ciclomotores**, con fines de comunicación o navegación, siempre que no afecten a la seguridad en la conducción.



Quedan exentos de dicha prohibición los agentes de la autoridad en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas, así como los vehículos de las Fuerzas Armadas cuando circulen en convoy.

- **Instalar o llevar** en los vehículos **inhibidores de radares o cinemómetros** o cualesquiera otros instrumentos encaminados a eludir o a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico, así como emitir o hacer señales con dicha finalidad. Asimismo se prohíbe **llevar en el vehículo mecanismos de detección de radares**. Quedan excluidos de esta prohibición los mecanismos de aviso que informan de la posición de los sistemas de vigilancia del tráfico.



Titular del vehículo y conductor habitual (obligaciones)

- Los **titulares** y, en su caso, los arrendatarios de los **vehículos** tienen el deber de actuar con la máxima diligencia para evitar los riesgos que conlleva su utilización, manteniéndolos en las condiciones legal y reglamentariamente establecidas, sometiéndolos a los **reconocimientos e inspecciones** que correspondan e impidiendo que sean conducidos por quienes nunca hubieren obtenido el permiso o la licencia de conducción correspondiente.
- El titular de un vehículo también deberá **facilitar** a la Administración la **identificación del conductor** del vehículo en el momento de ser **cometida una infracción**. Los datos facilitados deben incluir el número del permiso o licencia de conducción que permita la identificación en el Registro de Conductores e Infractores.
- Si el conductor no figura inscrito en el Registro de Conductores e Infractores, el titular deberá disponer de copia de la autorización administrativa que le habilite a conducir en España y facilitarla a la Administración cuando le sea requerida. Si el titular fuese una empresa de alquiler de vehículos sin conductor, la copia de la autorización administrativa podrá sustituirse por la copia del contrato de arrendamiento.
- El titular podrá comunicar al Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico el conductor habitual del mismo en los términos que se determinen por Orden del Ministro del Interior. En este supuesto, el titular quedará exento de las obligaciones anteriores, que se trasladarán al conductor habitual.
- A los exclusivos efectos previstos en la Ley de Tráfico, se considerará **conductor habitual** a la **persona** que, contando con el permiso o licencia de conducción necesario, que estará inscrito en el Registro de Conductores e Infractores, ha sido **designada por el titular** de un vehículo, previo su consentimiento, por ser aquella que de manera usual o con mayor frecuencia **conduce dicho vehículo**.

